КОПИЯ/КӨШІРМЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[redacted] № [redacted] г. [redacted]

Судебная коллегия по гражданским делам суда города [redacted] в составе председательствующего Кокжалова А.Г., судей Джаппаровой Г.С., Абдигалиевой Г.А.,

с участием: истец [redacted] представитель истца [redacted]

рассмотрев в открыто_ судебном заседании электронное гра_анское дело по иску [redacted] к [redacted] НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», третьи лица ТОО «Микрофинансовая организация «Swiss Capital», нотариус [redacted] о признании сделок недействительными, об отмене регистрации права собственности на имущество, поступившее по апелляционным жалобам ответчика, представителя третьего лица ТОО «Микрофинансовая организация «S [redacted] решение Алматинского районного суда города [redacted] от [redacted]

У С Т А Н О В И Л А:

Истец просит признать недействительными договоры купли-продажи нежилых помещений, отменить регистрацию право собственности на недвижимое имущество, возместить судебные расходы на оплату государственной пошлины в сумме 300301 тенге и по оплате услуг представителя в сумме 2634000 тенге. Требования мотивирует тем, что оспариваемые сделки не соответствуют требованиям законодательства, являются притворными, поскольку между сторонами имелась договорённость об обмене нежилых помещений на автомашину с выплатой доплаты в пользу истца в размере 5000000 тенге, кроме того сделки совершены под влиянием обмана. В ходе досудебного расследования установлено, что исходные данные были перебиты.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Постановлено признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения №7, общей площадью 269,6 кв.м., расположенного по адресу: город [redacted], район Алматы, жилой массив [redacted] к тровы [redacted] РКА [redacted] заключенный [redacted] между [redacted] и [redacted] Признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения №8, общей площадью 202,3 кв.м., расположенного по адресу: город [redacted], район Алматы, жилой массив [redacted] ка ровый [redacted] РКА [redacted] заключенный [redacted] между [redacted] и [redacted] В удовлетворении требования [redacted] к [redacted] НАО об отмене регистрации права собственности на недвижимое имущество отказано. С [redacted] в пользу [redacted] взысканы судебные расходы в сумме 300109 тенге. В удовлетворении требования о взыскании расходов по оплате услуг представителя отказано.

Құжатқа қол қойылған: Абдигалиева Г. А., 17.08.2022

[redacted]

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В апелляционной жалобе ответчик просит решение отменить, отказав в удовлетворении. Не правильно сделан вывод о том, что вместо купли-продажи произведен договор мены, так как к договору мены применяются правила о договоре купли-продажи. Оснований для признания сделок недействительными, не имеется. На объявление ответчика, истец сам предложил обмен на помещения с доплатой. Нотариус вместо договора дарения порекомендовала заключить два договора купли-продажи, доплата за нежилые помещения была передана истцу в машине, [redacted] подтвердил нотариусу получение денежных средств. После совершения сделок стороны поехали в спеццон, где заключили письменную форму сделки.

В апелляционной жалобе третье лицо просит решение отменить, отказать в удовлетворении требования, выводы суда о притворности основаны на показаниях третьих лиц, к которым нужно отнестись критически. Сделки нотариально оформлены, условия договора были приняты сторонами и никем не оспаривались.

Коллегия, выслушав стороны, поддержавшие свои доводы, исследовав материалы гражданского дела, изучив доводы апелляционной жалобы, приходит к следующему выводу.

Из материалов дела следует, что истцу [redacted] принадлежали на праве собственности д ежил ещения на основании договоров купли-прода от 25 о и [redacted] между [redacted] и [redacted] заключено два нотариально удостоверенных договора купли-продажи вышеуказанных нежилых помещений соответственно стоимостью 6000000 тенге и 5000000 тенге, из договора следует, что покупатель выплатил продавцу полностью при подписании договора, что подтверждается обеими сторонами. Расчёт произведён полностью покупателем продавцу. Материальных и иных претензий стороны друг к другу не имеют. В день заключения сделок право собственности [redacted] на нежилые поме я зарег овано в регистрирующем органе.

В этот же день, [redacted] между сторонами также заключен договор купли-продажи автомашины (зерновоз) марки «Ackermann Fruehauf», путём оформления письменной формы сделки. По условиям договора [redacted] обязуется передать [redacted] автомашину с момента получения денежных средств, стоимость транспортного средства дого ная.

После регистрации прав на нежилые помещения [redacted] и [redacted] заключили с ТОО «Микрофинансовая организация «Swiss Capital» два договора о предоставлении), в обеспечение предоставив в залог указанные нежилые помещения.

В связи с неисполнением ответчиком и третьим лицом атель договорам займа нотариусом города Алматы [redacted] учинены две исполниительные надписи о взыскании с [redacted] и [redacted] сумм 5612518 тенге и 11213368 тенге.

Постановлением следователя Управления полиции района Есиль города

Құжатқа қол қойылған: Абдигалиева Г. А., 17.08.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

[redacted]а от [redacted] прекращено досудебное расследование по уголовному делу в порядке пункта части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, за отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан по заявлению [redacted] о принятии мер в отношении [redacted] и [redacted]

Судом при рассмотрении дела правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, дана надлежащая оценка представленным сторонам доказательствам, правильно применены нормы материального и процессуального права.

Суд, удовлетворяя требования истца, руководствовался пунктом 2,3 статьи 157, 158 Гражданского кодекса и пунктом нор ого постановления Верховного Суда Республики Казахстан №6 от [redacted] «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности», правильно и обоснованно пришел к выводу, оспари договора купли-продажи нежилых помещений №7 и №8 от [redacted] заключены с нарушением требований гражданского законодательства, предъявляемым к форме, содержанию сделки, а также к свободе волеизъявления сторон. Вместо заключения договора мены в соответствии со статьей 501 ГК, между сторонами заключено два договора купли-продажи, в которых указана стоимость нежилых помещений, выплата которой фактически ответчиком истцу не производилась, поскольку имелась договорённость об обмене, при этом доплата ответчиком истцу также не выплачена.

Из пояснений сторон и предоставленных в суд доказательств усматривается, что между сторонами была достигнута договорённость по обмену принадлежащих истцу двух нежилых помещений на автомашину ответчика, с доплатой в пользу истца.

Суд, исследуя обстоятельства, пояснения, представленные доказательства, исходя из вышеуказанных норм права, пришел к обоснованному выводу, что оспариваемые сделки не соответствуют требованиям законодательства, являются притворными.

Судом правильно сделан вывод об отказе требования об отмене регистрации право собственности, поскольку оспорил договоры купли-продажи, исходя из положений Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», аннулирование записей в регистрационном листе правового кадастра осуществляется регистрирующим органом на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Коллегией отклонено ходатайство об оплате 2 634 000 тенге, как за представительские расходы, поскольку по объяснениям истца, в эту сумму входят расходы затраченные на судебные издержки и содержание автомашины. При этом подтверждающих документов о произведенных затратах суду не представлено. В случае представления данного ходатайства в суде первой инстанции, оно

Құжатқа қол қойылған: Абдиғалиева Г. А., 17.08.2022

[redacted]

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

подлежало рассмотрению в данном суде.

Между тем в порядке статьи 113 ГПК РК подлежит частичному удовлетворению ходатайства об уплате представительских расходов за участие в суде апелляционной инстанции, которое поступило до завершения рассмотрения дела. Коллегия считает, что предъявленная сумма по требованию неимущественного характера в размере 600 000 тенге чрезмерна высока, исходя из критерия добросовестности, справедливости и разумности считает возможным снизить до 40 000 тенге.

В соответствии с частью 2 статьи 426 ГПК, при оставлении жалобы или протеста без удовлетворения в связи с отсутствием новых доводов, в мотивировочной части постановления указывается только на отсутствие предусмотренных настоящим Кодексом оснований для внесения изменений в решение суда первой инстанции либо его отмены.

Ввиду отсутствия оснований для отмены и изменения судебного акта, предусмотренных ГПК, коллегия считает, обжалуемое решение подлежит оставлению без изменения. Все доводы апелляционной жалобы, отклонены коллегией как не влияющие на правильность принятого судом решения по изложенным в постановлении, основаниям.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 424-426 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, судебная коллегия

П О С Т А Н О В И Л А :

[redacted]

без удовлетворения.

Постановление вступает в зако_ую силу со дня его оглашения.

Взыскать с [redacted] в пользу [redacted] представительские расходы за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге.

Постановление может быть пересмотрено в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке Верховным Судом Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статей 434-437 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Председательствующий А.Кокжалов

Судьи Г.Джаппарова

Г.Абдигалиева

Құжатқа қол қойылған: Абдигалиева Г. А., 17.08.2022

[redacted]

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

ПАМЯТКА

Уважаемый участник судопроизводства!

В случае несогласия с постановлением апелляционной инстанции Вы вправе обжаловать в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу (статья 435 ГПК)

Прежде чем обратиться в Верховный Суд необходимо ПРОВЕРИТЬ:

I. Имеет ли право кассация рассматривать Ваше ходатайство (часть 2 статьи 434 ГПК – перечень судебных актов, не подлежащих пересмотру в кассационном порядке);

II. Правильно ли заполнено ходатайство (статья 441 ГПК) и оформлены документы Вашего представителя (статья 61 ГПК).

Обязательно надо приложить к ходатайству доверенность, удостоверение адвоката и письменное уведомление о защите (представительстве), документ, подтверждающий членство в палате юридических консультантов.

III. Правильно ли уплачена госпошлина? Надо внимательно прочитать:

- статью 610 Налогового кодекса;
- статью 104 ГПК;
- пункт 3 Нормативного постановления Верховного Суда от [redacted] № 6 «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности».
- основания освобождения от госпошлины? (статья 616 НК).

IV. Госпошлину в Верховный Суд следует уплатить по указанным реквизитам:

Бенефициар: РГУ «Управление государственных доходов **по Есильскому району** Департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»

БИН: 081240013779

ИИК: KZ24070105KSN0000000

Банк бенефициара: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

БИК: KKMFKZ2A

Код налогового органа: 6205

КБК 108126

КНП 911

Құжатқа қол қойылған: Абдиғалиева Г. А., 17.08.2022

[redacted]